CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICES

OMNIUM GÉNIE CLIMATIQUE SERVICES (OGEC SERVICES)

SARL au capital de 4 000 € – RCS Saint-Denis de La Réunion 524 758 976 – Siège : 918 chemin du Tour des Roches, 97460 Saint-Paul – TVA : FR17524758976

1- Champ d'application

1.1 Les présentes CGVS annulent et remplacent celles diffusées antérieurement par OGEC Services. Elles s'appliquent à toute vente et prestation de services et sont communiquées au CLIENT avant sa commande. La signature du devis ou de la commande vaut acceptation.

1.2 Le « consommateur » est la personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Les stipulations réservées aux « professionnels » ne s'appliquent ni aux consommateurs ni aux non-professionnels, dont les droits d'ordre public sont préservés.

1.3 Les conditions spécifiques à un bien ou à un service prévalent sur les présentes CGVS en cas de contrariété.

2- Commande de matériel et/ou de prestations de services

2.1 Sauf convention contraire, les offres et devis sont valables un (1) mois, sous réserve de la disponibilité des produits. Les études, plans, schémas et notes techniques remis au CLIENT restent la propriété d'OGEC Services et ne peuvent être divulgués à des tiers ni utilisés à d'autres fins que l'exécution de la commande.

2.2 Toute commande fait l'objet d'un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant la référence du devis ou de l'offre. La commande acceptée est ferme, sous réserve du droit de rétractation prévu à l'article 8.2. Elle ne peut être cédée à un tiers sans l'accord écrit d'OGEC Services.

Un acompte peut être demandé ; son montant figure au devis. Pour un professionnel, OGEC Services peut refuser une commande excédant 1 500 € HT ; l'accusé de réception éventuel fait foi des conditions d'exécution, toute erreur devant être signalée dans les deux (2) jours ouvrés. Sauf mention contraire au devis, les autorisations administratives incombent au CLIENT.

2.3 Lorsque OGEC Services ne réalise ni l'installation ni la mise en service, celles-ci et l'exploitation du matériel relèvent de la responsabilité du CLIENT, sans préjudice de l'obligation d'information et de conseil d'OGEC Services.

2.4 En cas de modification des produits après la signature du bon de commande, OGEC Services en informe le CLIENT par lettre recommandée ou courriel. Il dispose de sept jours francs à compter de la réception pour accepter ou refuser l'échange proposé ; en cas de refus, les sommes versées lui sont remboursées.

2.5 OGEC Services peut annuler une commande en cas de force majeure (article 10), d'arrêt de fabrication sans produit équivalent disponible ou de modification de la réglementation rendant l'exécution impossible. Les sommes versées sont alors remboursées sous quatorze (14) jours. Aucune indemnité n'est due à un professionnel à ce titre.

2.6 Entre professionnels, les données issues des systèmes informatiques d'OGEC Services font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par tout moyen.

3- Prix

Les prix figurent au devis : hors taxes pour les professionnels, toutes taxes comprises pour les consommateurs. Ils sont fermes pendant la durée de validité du devis. OGEC Services peut modifier ses tarifs pour l'avenir après information préalable ; les commandes en cours ne sont pas affectées.

4- Conditions de paiement

4.1 Sauf accord écrit, la facturation intervient à la livraison ou à la mise à disposition du matériel, ou à la réalisation de la prestation. Toute livraison, même partielle, donne lieu à facturation.

4.2 Consommateurs : paiement à réception de la facture ou selon l'échéancier du devis, sous réserve de l'article 8.3.

4.3 Professionnels : sauf convention expresse, règlement à 30 jours fin de mois (date de facture), sans escompte. Les effets de commerce éventuellement convenus sont acceptés et retournés au moins quinze (15) jours avant l'échéance. En cas d'incident de paiement ou d'indices graves et concordants mettant en cause la solvabilité du CLIENT, OGEC Services peut exiger un paiement à la commande et, à défaut, suspendre l'exécution des commandes concernées. Toute demande de prorogation d'échéance est adressée par courrier recommandé au moins trente (30) jours avant l'échéance.

5- Retard de paiement

5.1 Professionnels : tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans formalité des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, complétée sur justification si les frais exposés sont supérieurs. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend exigibles les créances non encore échues, sous réserve des règles applicables aux procédures collectives.

5.2 Consommateurs : les sommes impayées portent intérêt au taux légal à compter d'une mise en demeure.

5.3 Huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet, OGEC Services peut suspendre les livraisons et prestations en cours jusqu'au paiement. La mise en demeure qui mentionne le présent article peut en outre entraîner, à l'issue de ce délai, la résolution de plein droit de la vente concernée, OGEC Services pouvant demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

5.4 Les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent à la charge d'OGEC Services, sauf actes prescrits par la loi et sous réserve de l'article 5.1. Le CLIENT professionnel supporte les frais de rejet d'impayés qui lui sont imputables.

5.5 Entre professionnels, les paiements ne peuvent être suspendus ni compensés sans l'accord écrit d'OGEC Services, sauf créance connexe certaine, liquide et exigible.

6- Livraisons et délais

6.1 Professionnels : en cas d'avarie ou de manquant, le CLIENT émet des réserves auprès du transporteur dans le délai légal et en informe OGEC Services par écrit. La non-conformité apparente est signalée à OGEC Services dans les huit (8) jours de la livraison.

6.2 Professionnels : les délais sont indicatifs ; un retard n'ouvre droit ni à retenue ni à pénalité, sauf faute lourde ou retard excessif. Consommateurs : le bien est livré ou la prestation exécutée à la date ou dans le délai indiqué au devis ou, à défaut, sous trente (30) jours ; le consommateur dispose des recours prévus aux articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation.

6.3 Les risques sont transférés au professionnel dès la livraison et au consommateur lorsqu'il prend physiquement possession du bien, lui-même ou un tiers qu'il a désigné.

6.4 Les travaux d'installation donnent lieu à un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves.

7- Garantie contractuelle

7.1 Les matériels neufs vendus et les prestations réalisées par OGEC Services sont garantis contre les défauts de matières, de construction ou de fonctionnement pendant douze (12) mois à compter de la livraison ou de l'achèvement de la prestation, au profit du premier acquéreur et sur tout le territoire d'intervention d'OGEC Services. Cette garantie s'ajoute aux garanties légales (conformité, vices cachés et, lorsqu'elles s'appliquent, articles 1792 et suivants du code civil), qu'elle ne limite pas. Elle ne couvre pas le matériel d'occasion.

7.2 Tout défaut est signalé par écrit dans les huit (8) jours de sa constatation, avec le justificatif d'achat. OGEC Services répare, remplace les pièces ou rembourse. Les pièces remplacées lui reviennent. L'intervention ne prolonge pas la garantie contractuelle. Le retour de matériel nécessite son accord préalable écrit.

7.3 Professionnels : la preuve du défaut incombe au CLIENT, le recours à la garantie ne justifie aucun retard de paiement et les frais de transport du retour sont à sa charge si le défaut n'est pas couvert.

7.4 La garantie contractuelle exclut : les dommages causés par un tiers, un sinistre ou une cause extérieure (chute, vandalisme, incendie, foudre, tempête, dégât des eaux, nuisibles) ; l'usage, le stockage ou le paramétrage non conformes à la notice constructeur ou hors des limites qu'elle fixe ; les défauts d'alimentation électrique ou en eau ; les fluides non conformes aux prescriptions du constructeur ; les erreurs de montage ou modifications par le CLIENT ou un tiers ; les accessoires ou pièces non fournis par OGEC Services ; le défaut d'entretien conforme à la notice ; les pièces d'usure et les fluides (gaz réfrigérants, huile) ; le matériel sans plaque signalétique identifiable. Les retours sans dysfonctionnement peuvent être facturés au professionnel.

8- Dispositions réservées aux consommateurs

8.1 Garanties légales :

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

8.2 Rétractation : pour un contrat conclu à distance ou hors établissement, le consommateur peut se rétracter sans motif sous quatorze (14) jours à compter de la conclusion du contrat (prestation) ou de la réception du bien (vente), au moyen du formulaire remis avec le contrat ou de toute déclaration dénuée d'ambiguïté. Ce droit bénéficie aussi au professionnel de cinq salariés au plus, pour un contrat hors établissement étranger à son activité principale. Les sommes versées sont remboursées sous quatorze (14) jours. Si le consommateur demande expressément, sur papier ou support durable, le commencement de la prestation pendant ce délai, il doit le montant proportionnel au service rendu ; il perd son droit une fois la prestation pleinement exécutée. Le droit est exclu pour les biens confectionnés selon ses spécifications et pour les travaux d'entretien ou de réparation urgents demandés à son domicile, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.

8.3 Hors établissement, aucun paiement ne peut être reçu avant sept (7) jours à compter de la conclusion du contrat, sauf exceptions légales, dont les travaux urgents ci-dessus.

9- Réserve de propriété

Le transfert de propriété du matériel est subordonné au paiement intégral de son prix en principal et accessoires, même en cas de délais de paiement ; la remise d'un effet de commerce ne vaut paiement qu'à son encaissement. Les risques sont régis par l'article 6.3. Le CLIENT informe sans délai OGEC Services de toute saisie ou procédure collective et s'interdit de donner le matériel en gage ou de le céder à titre de garantie. À défaut de paiement, OGEC Services peut, à l'amiable ou en justice, demander la restitution du matériel impayé, y compris incorporé s'il peut être séparé sans dommage. Sa valeur s'impute sur le solde dû et tout excédent est reversé au CLIENT.

10- Force majeure

Aucune partie n'est responsable d'une inexécution due à un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. L'obligation est suspendue ; si l'empêchement est définitif ou dure plus de trente (30) jours, chaque partie peut résoudre le contrat par écrit.

11- Responsabilité

Entre professionnels, sauf faute lourde ou dolosive, dommage corporel ou garantie d'ordre public, la responsabilité d'OGEC Services est limitée aux dommages directs.

12- Données personnelles (RGPD)

OGEC Services traite les données du CLIENT pour gérer les commandes, la facturation et le suivi des interventions, sur la base du contrat et de ses obligations légales, pendant la durée légale de conservation. Le CLIENT dispose de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition.

13- Droit applicable et litiges

Le droit français s'applique. Le consommateur peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation et saisir la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Entre commerçants, tout litige, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, relève de la compétence exclusive du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS de La Réunion.